

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/5340/25

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – תלוש שכר אחיד בשירות המדינה), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 33 בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958¹, בסעיף 33, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
- "(ב) שר העבודה, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה כמשמעותו בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959², יקבע תלוש שכר אחיד במבנה ובמראה לכלל העובדים בשירות המדינה, ובלבד שפרטי השכר בו יכללו את כל הפרטים המנויים בתוספת."
2. תקנות ראשונות לפי סעיף 33(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יותקנו תוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דבר הסבר

תלוש שכר הוא מסמך מרכזי המבטא את פרטי השכר שמשלם המעסיק לעובד ומפרט את כל רכיבי התגמול לו זכאי העובד. תלוש שכר ברור, אחיד ושקוף הוא לא רק כלי טכני לתיעוד תשלומים, אלא גם ביטוי של מחויבות המעסיק להגינות, שקיפות וכיבוד זכויות העובדים ומאפשר להם להבין כיצד מחושב שכרם, לרבות מרכיבי הבסיס, תוספות, ניכויים והפרשות סוציאליות. שקיפות זו מחזקת את האמון בין העובדים למעסיק ומונעת אי-הבנות ותחושת קיפוח. בנוסף, תלוש שכר ברור מפחית טעויות חישוב ומונע ניצול עובדים במודע או שלא במודע. הוא מספק לעובד תמונה מלאה על זכויותיו הכספיות, כגון שעות נוספות, ימי חופשה, דמי הבראה והפרשות לפנסיה.

כאשר כל העובדים מקבלים תלוש שכר אחיד, קל יותר לוודא שהם זוכים לתנאים שווים בהתאם לחוק, לתקנות ולחוזי ההעסקה. הדבר תורם ליצירת תרבות ארגונית הוגנת, שבה אין פערים סמויים או אפליה בשכר. כמו כן, תלוש שכר ברור הוא כלי חינוכי המאפשר לעובדים להבין את הזכויות המגיעות להם לפי חוק, כגון דמי מחלה, דמי הבראה והפרשות לקופת גמל. הבנה זו מעודדת מעורבות פעילה של

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 279.

העובד בשמירה על זכויותיו. תלוש שכר אחיד ופשוט מפשט את מלאכת הפיקוח והאכיפה מצד הרשויות, ארגוני העובדים והעובדים עצמם. הוא מאפשר לזהות במהירות חריגות, ליקויים או פגיעות בזכויות העובדים.

מעסיק שמציג תלוש שכר ברור ומקיים שקיפות כלפי עובדיו מראה מחויבות להגינות ולניהול תקין. אמון זה מגביר את שביעות הרצון של העובדים, מחזק את הקשר בין העובד לארגון ותורם לפרודוקטיביות. בעולם העבודה המודרני, שבו שכר מורכב משילוב של רכיבים (בסיס, בונוסים, שעות נוספות ועוד), תלוש ברור ואחיד מסייע לעובדים לנווט בקלות בין הרכיבים ולתכנן את חייהם הכלכליים. לסיכום, מדובר בכלי מרכזי לקידום שקיפות, הוגנות ושוויון בעבודה. הוא לא רק ממלא תפקיד תיעודי אלא מהווה אמצעי לשמירה על זכויות העובדים, להגברת אמון במעסיק ולהבטחת מערכת יחסי עבודה יציבה, תקינה ומוסרית.

לפיכך מוצע לקבוע, לגבי עובדי המדינה בשלב התחלתי, כי שר העבודה, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה יתקין תקנות שבהן יקבע הוראות לעניין תלוש שכר אחיד לכלל עובדי שירות המדינה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה סולומון (פ/5316/25).

הצעת החוק זהה לפ/5316/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשפ"ה (13.01.2025)